МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2024 оны 06 дугаар сарын 17 № 07/24. Улаанбаатар хот

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН
ЗАСАГ ДАРГА И.ДОРЖСҮРЭН ТАНАА

Улсын Их Хурлаас 2021 онд батлсан Хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн хэрэгжилтэд Комисс хяналт тавин ажиллаж байна.

Комиссын Ажлын хэсэг Өвөрхангай аймгийн Арвайхээр суманд 2024 оны 04 дүгээр сарын 12-17-ны өдрүүдэд Хүний эрх хамгаалагчийг хамгаалах механизмыг сурталчилж, тухайн аймгийн хүний эрхийн нөхцөл байдал, эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийн асуудлаар ажилласан.

Комиссын ажлын хэсэг аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, түүний Ажлын алба, аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, шүүх, прокурор, цагдаа, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага, сургууль, цэцэрлэг, эрүүл мэндийн газар зэрэг байгууллагын удирдлага, ажилтан, албан хаагчид болон иргэний нийгмийн төлөөлөл, иргэдтэй уулзалт, ярилцлага хийж, мөн иргэд, төрийн албан хаагчдад хүний эрхийн зөвлөгөө өгч, шүүх эрх мэдэл болон хууль сахиулах, төрийн захиргааны албан хаагчдад зориулан сургалт зохион байгууллаа.

Түүнчлэн аймгийн төвийн Ерөнхий боловсролын 1 дүгээр сургууль, 5 дугаар цэцэрлэгт тус тус хяналт шалгалт хийж, эрүүлжүүлэх, баривчлах байр, түр хамгаалах байрны үйл ажиллагаатай танилцав. Ийнхүү иргэдээс гаргаж буй санал хүсэлт, гомдол, мэдээллийг судалж, тэдэнд тулгамдаж буй асуудал, түүний шалтгаанд дүн шинжилгээ хийхэд аймаг, орон нутгийн хэмжээнд хүний эрхийн нөхцөл байдлыг сайжруулах, хүний эрх хамгаалагчдын үйл ажиллагааг дэмжиж, хамтран ажиллахад анхаарах шаардлагатай байна.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн хоёр дахь хэсэгт “Эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах, орчны бохирдол, байгалийн тэнцэл алдагдахаас хамгаалуулах эрхтэй”, 2019 оны нэмэлт өөрчлөлтөөр Үндсэн хуулийн Зургадугаар зүйлийн 2 дахь заалтад “Байгалийн баялгийг ашиглах төрийн бодлого нь урт хугацааны хөгжлийн бодлогод тулгуурлаж, одоо ба ирээдүй үеийн иргэн бүрд эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг нь баталгаажуулах, газрын хэвлийн баялгийн үр өгөөжийг Үндэсний баялгийн санд төвлөрүүлж тэгш, шударга хуртээхэд чиглэнэ. Иргэн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрхийнхээ хүрээнд газрын хэвлийн баялгийг ашигласнаар байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийн талаар мэдэх эрхтэй...” гэж баталгаажуулсан.

Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Ерөнхий Ассамблейн 1948 оны 217/A/III/ дугаар тогтоолоор батлсан Хүний эрхийн Түгээмэл Тунхаглалын 19 дүгээр зүйлд

150070112

"Хүн бүр өөрийн үзэл бодолтой байх, түүнийгээ чөлөөтэй илэрхийлэх эрхтэй. Энэхүү эрхэнд үзэл бодлоо ямар ч хорио саадгүй баримтлах эрх чөлөө, үзэл санаа, мэдээллийг улсын хилийн заагаар үл хязгаарлан аливаа арга замаар эрж сурвалжлах, хүлээж авах, түгээн дэлгэрүүлэх эрх чөлөө багтана" гэж баталгаажуулсан.

Монгол Улсын нэгдэн орж, соёрхон баталсан Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 19 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэгт "Хүн бүр санаа бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрхтэй; энэ эрхэнд төрөл бүрийн мэдээлэл болон үзэл санааг улсын хил хязгаарыг үл харгалзан амаар, бичгээр эсхүл хэвлэлийн буюу уран сайхны аргаар эсхүл өөрийн сонгосон бусад аргаар эрж хайх, хүлээн авах, түгээх эрх чөлөө багтана" гэж заасан. Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын оролцогч улсууд нь итгэл үнэмшилтэй байх, үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөг бүхэлд нь хүндэтгэн сахих хууль зүйн үүрэгтэй болно.

Мэдэх эрх болон мэдээлэл авах эрх нь хүний үндсэн эрх юм. Мэдэх эрх нь иргэний мэдээлэлтэй байхыг хэлэх бөгөөд үнэн зөв, бүрэн дүүрэн мэдээлэлтэй иргэд аливаа үйл ажиллагаанд үр дүнтэй, идэвхтэй оролцох нөхцөл бүрддэг.

Олон улсын баримт бичигт зааснаар хүний эрх, үндсэн эрх чөлөө, ардчилал, эрх зүйт ёсыг бүрэн дүүрэн хэрэгжүүлэхэд нь иргэний нийгэм, хэвлэл мэдээлэл чухал үүрэгтэй байдаг. Эдгээр байгууллагад ажилладаг хүмүүс нь хүний эрх, эрх чөлөөг хамгаалах, хангах, хөхиүлэн дэмжих, нийгмийн шударга ёсны төлөө өөрсдийн дуу хоолойгоо хүргэн ажилладаг учраас тэднийг хүний эрх хамгаалагчид гэж тодорхойлдог. Гагцхүү тэд үйл ажиллагаагаа хүчирхийллийн бус, тайван замаар хэрэгжүүлсний үндсэн дээр хүний эрх хамгаалагч болно.

Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Ерөнхий Ассамблейн 1998 оны A/RES/53/144 тогтоолоор баталсан "Нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн хүний эрх, үндсэн эрх чөлөөг хамгаалах, хөхиүлэн дэмжих хувь хүн, нийгмийн нэгж, байгууллагын эрх, үүргийн тунхаглал" (Хүний эрх хамгаалагчийн тухай тунхаглал) -ын 1 дүгээр зүйлд "Хүн бүр бие даан дангаар буюу бусадтай эвлэлдэн нэгдэж, үндэсний болон олон улсын түвшинд хүний эрх, эрх чөлөөг хамгаалах, хүндэтгэн биелүүлэх явдлыг хөхиүлэн дэмжих, түүний төлөө тэмцэх эрхтэй" гээд хувь хүн, байгууллага, бүлэг, эвсэл холбоо зэрэг нь хүний эрхийн төлөө өргөн хүрээтэй үйл ажиллагаа явуулж болохыг тодорхойлсон.

Тус тунхаглалын 8 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт "Хүн бүр ганцаараа болон бусадтай нэгдэж, ялгаварлан гадуурхалтгүйгээр өөрийн орны төр, засгийн үйл хэрэг, олон нийтийн үйл ажиллагааг удирдан явуулахад оролцох бодит боломжтой байх эрхтэй", мөн зүйлийн 2 дахь хэсэгт "ганцаараа болон бусадтай эвлэлдэн нэгдэж, төрийн байгууллага, агентлаг, олон нийтийн үйл хэрэгт хамааралтай байгууллагад чиг үүргийг нь боловсронгуй болгох санал, шүүмж өгөх, хүний эрх, эрх чөлөөг хүндэтгэн биелүүлэх, хөхиүлэн дэмжих, хамгаалахад саад тотгор учруулж болох тэдгээрийн үйл ажиллагааны аливаа асуудалд анхаарлыг нь хандуулах эрхтэй" гэж заажээ.

Хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль батлагдсанаар хүний эрхийг хамгаалах үйл ажиллагаа явуулсны төлөө амь нас, бие махбодод нь халдах, заналхийлэх, дарамт шахалтад өртөх явдлаас хүний эрх хамгаалагчийг хамгаалах, үйл ажиллагааг нь дэмжих эрх зүйн үндэс бүрдсэн.

Хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.3-т “хүний эрх хамгаалагчийн эрхийг хамгаалах” гэж төр, хүн, хуулийн этгээд, тодорхой ашиг сонирхлоор нэгдсэн аливаа этгээдийн зүгээс хүний эрх хамгаалагчийн эрх, эрх чөлөөг зөрчихөөс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, зөрчигдсөн эрхийг сэргээн эдлүүлэх, учирсан хохирлыг нөхөн төлүүлэхэд чиглэгдсэн төрийн байгууллагын үүргийг, мөн зүйлийн 4.1.4-т “хүний эрх хамгаалагчийн эрхийг хүндэтгэх” гэж төрийн байгууллага хүн, хуулийн этгээд хүний эрх хамгаалагчийн хууль ёсны үйлдлийг таслан зогсоохгүй, саад учруулахгүй, эсхүл эрх, эрх чөлөөнд нь хууль бусаар халдахгүй байх үүргийг хэлнэ гэж тус тус заасан.

Түүнчлэн энэ хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1 дэх хэсэгт заасны дагуу төрийн байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд хүний эрх хамгаалагчийн үйл ажиллагаанд дараах нийтлэг үүргийг хүлээнэ. Үүнд:

- хүний эрх хамгаалагчийн эрхийг хүлээн зөвшөөрөх, зөрчихгүй байх;
- үйл ажиллагаанд нь хүндэтгэлтэй хандах;
- хүчирхийллийн бус, тайван аргаар үйл ажиллагаа явуулах боломж бүрдүүлэх;
- шаардлагатай мэдээллээр хангах;
- хуульд заасан үндэслэлгүйгээр хүний эрх хамгаалагчид аливаа хэлбэрээр халдахгүй байх;
- хүний эрх хамгаалагчийн үйлдлийг хамгаалах зохицуулалтыг байгууллагын дотоод журамд тусгаж, хэрэгжүүлэх, сургалт зохион байгуулах зэрэг болно.

Уул уурхайн төсөл хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд иргэд, малчид, иргэний нийгмийн байгууллагуудтай харьцахдаа төр, хувийн хэвшлийн бүх байгууллагууд тэднийг ялгаварлан гадуурхахгүй, зүй бус харьцахгүй, тэдэнтэй эрх тэгш харьцаж, хүндэтгэлтэй хандахад анхаарах шаардлагатай юм.

Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хүний эрхийн зөвлөлөөс 2011 оны 06 дугаар сарын 16-ны өдрийн 17/4 дүгээр тогтоолоор бизнесийн үйл ажиллагааны явцад хүний эрх зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагааны хүрээг тодорхойлсон 31 зарчим бүхий “Бизнес ба хүний эрхийн удирдах зарчмууд” баримт бичгийг батлан гаргасан. “Бизнес ба хүний эрхийн удирдах зарчмууд”-д нийгмийн шударга ёс, хөгжил дэвшилд бизнесийн байгууллага шийдвэрлэх үүрэг рольтой болохыг тэмдэглэж, бизнесийн үйл ажиллагаанаас хүний эрхэд учрах сөрөг нөлөөллийг бууруулах, зөрчигдсөн эрхийг сэргээх үр дүнтэй механизм бий болгох талаар төр, хувийн хэвшлийн хүлээх үүрэг хариуцлагыг тодорхойлсон байдаг.

Засгийн газрын 2023 оны 06 дугаар сарын 14-ний өдрийн 231 дүгээр тогтоолоор "Бизнесийн үйл ажиллагаанд хүний эрхийг хамгаалах, хүний эрх зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлэх, зөрчигдсөн эрхийг сэргээх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө (2023-2027)"-г баталсан. Уг төлөвлөгөөнд туссан үйл ажиллагааг байгууллагын жил бүрийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусган, хэрэгжилтийг хувийн хэвшил, иргэний нийгмийн байгууллагыг оролцуулан зохион байгуулж ажиллахыг Засгийн газрын гишүүд, Засгийн газрын агентлаг, байгууллагын дарга нарт, төлөвлөгөөний биелэлтийг харьяа нутаг дэвсгэртээ зохион байгуулах арга хэмжээ авч ажиллахыг аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарт тус тус даалгасан.

Аливаа бизнесийн үйл ажиллагаа нь зарим тохиолдолд шууд ба шууд бус хэлбэрээр хүмүүсийн амьжиргаа, амьдралын хэв маягт сөрөг нөлөө үзүүлж болохуйц байдаг тул шийдвэр гаргах процесст олон нийтийн оролцоо, санал бодлыг авч, мөн бизнесийн үйл ажиллагаа явуулахдаа олон нийтийн оролцоотой хамтарсан

зөвлөл (хороо, ажлын хэсэг гэх мэт) байгуулан ажиллах, үйл ажиллагаагаа эхлэхээс өмнө тэдэнд мэдэгдэх, бодитоор зөвлөлдөх замаар олон нийттэй байнга холбоотой ажиллах нь чухал байна. Түүнчлэн бизнесийн бүхий л үйл ажиллагаандаа хүний эрхийг хүндэтгэх нийгмийн хариуцлагаа хүлээн зөвшөөрч, үйл ажиллагаагаа ил тод явуулах, ялангуяа мэдээллээ иргэд, малчид, иргэний нийгмийн байгууллагуудад ойлгомжтой, энгийн үг хэллэгээр хүргэхэд анхаарах шаардлагатай юм.

Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн 16 дугаар зүйл 2 дахь хэсгийн 1-д "байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль тогтоомж, Засгийн газрын шийдвэрийн биелэлтийг зохион байгуулах", мөн зүйлийн 2 дахь хэсгийн 2-т "нутаг дэвсгэртээ байгаль орчныг хамгаалах, түүний баялгийг зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх арга хэмжээ боловсруулж, иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд өргөн мэдүүлэх, гарсан шийдвэрийн биелэлтийг зохион байгуулах" бүрэн эрхийг аймаг, нийслэлийн Засаг дарга хэрэгжүүлэхээр байна.

Ашигт малтмалын тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.1.1-д "ашигт малтмалын тухай хууль тогтоомж, түүнийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан Засгийн газраас гаргасан шийдвэрийн биелэлтийг харьяалах нутаг дэвсгэртээ зохион байгуулах", мөн зүйлийн 12.1.2-т "харьяалах нутаг дэвсгэрт нь тусгай зөвшөөрлөөр олгогдсон талбайг зориулалтаар ашиглуулах, зөрчил гаргавал таслан зогсоох", мөн зүйлийн 12.1.3-д "байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх, хүн амын эрүүл мэндийг хамгаалах болон орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлэх төлбөрийн талаар хүлээсэн үүргээ тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хэрхэн биелүүлж байгаад хяналт тавих" гэсэн бүрэн эрхийг аймгийн Засаг дарга хэрэгжүүлэхээр байна. Харин тус хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.2.2-д "харьяалах нутаг дэвсгэрт эрдэс баялгийн салбарын талаар хэрэгжиж байгаа шийдвэрийн талаар жил бүр олон нийтэд мэдээлэх" бүрэн эрхийг сумын Засаг дарга хэрэгжүүлэхээр байна.

Агаарын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1.1-д "агаарын тухай хууль тогтоомж, тэдгээрийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан гаргасан шийдвэрийн биелэлтийг нутаг дэвсгэртээ зохион байгуулж, хэрэгжилтэд хяналт тавих", мөн зүйлийн 8.1.2-т "агаар хамгаалах, бохирдлыг бууруулах арга хэмжээг төлөвлөн орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх" гэж заасан бүрэн эрхийг нутгийн өөрөө удирдах болон нутгийн захиргааны байгууллага хэрэгжүүлэхээр заажээ.

Өвөрхангай аймагт оршин суугаа нийт хүн амын 31,8 хувь буюу 36,7 мянган иргэн Арвайхээр суманд амьдарч байна.

Тус сумын 15кВт-ээс 100 кВт хүчин чадалтай 56, 101 кВт -аас 4200 кВт хүчин чадалтай 21 зуухны дулаан үйлдвэрлэл, 9673 тээврийн хэрэгсэл, 6470 гэр хорооллын айл өрхүүдийн ахуйн халаалтын зуухнаас (3-15 кВт-ийн хүчин чадалтай) гарч буй утаа нь агаарын бохирдол үүсэх эх үүсвэр болж байна.

Өвөрхангай аймгийн Ус цаг уур, орчны шинжилгээний төвийн байгаль орчны шинжилгээний лабораторийн мэдээллээр бохирдуулагч бодисын жилийн дундаж агууламжийг агаарын стандарт дахь хүлцэх агууламжтай харьцуулахад 2023 онд хүхэрлэг хийн сарын дундаж агууламж нь хүйтний улирлын 11-03 сар хүртэлх хугацаанд агаарын чанарын стандарт дахь хүлцэх агууламжаас 1.2-4.1 дахин их, азотын давхар ислийн сарын дундаж агууламж нь мөн хугацаанд агаарын чанарын стандарт дахь хүлцэх агууламжаас 1.1-2.2 дахин их, PM2.5 тоосонцрын сарын дундаж агууламж нь хавар, намар, өвлийн улиралд агаарын чанарын стандарт дахь хүлцэх агууламжаас 1.2-3.6 дахин их бохирдолтой байна.

Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдын Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2019 оны 52 дугаар тогтоолоор 2019-2022 онд “Арвайхээр хотын агаарын бохирдлыг бууруулах хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэхээр баталж хэрэгжүүлсэн. Уг хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдын Хурлаар хэлэлцэж 2023 оны 03 дугаар сарын 28-ны өдрийн 17/02 дугаар тогтоолоор 66.8 хувьтай буюу эрчимжүүлэх шаардлагатай гэж үнэлж цаашид “Арвайхээр хотын агаарын бохирдлыг бууруулах хөтөлбөр”-ийг судалгаа, шинжилгээнд үндэслэн боловсруулж, батлуулахыг Аймгийн Засаг даргад даалгасан байна.

Хөтөлбөрийн хүрээнд агаарын бохирдлыг бууруулах чиглэлээр техник технологийн туршилтууд хийгдэж, 2021 онд "Баянтээг түлш" ОНӨХХК-ийг байгуулж сайжруулсан шахмал түлшийг үйлдвэрлэж эхэлсэн ба Арвайхээр сумын 1, 2, 3, 7, 9, 12 дугаар багийн 1,500 орчим айлд угаарын хийнээс урьдчилан сэргийлэх угаар мэдрэгч суурилуулж, сайжруулсан шахмал түлшийг хэрэглээнд нэвтрүүлсэн, гэр хорооллын 11 багийг инженерийн шугам сүлжээнд холбох ажлыг эхлүүлсэн байна.

Гэвч агаарын бохирдол буурахгүй ялангуяа хүйтний улиралд бохирдол улам ихсэж, хүн амын эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөлөл үзүүлж, энэ байдал урт хугацаанд үргэлжилж байгаа нь иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрхийн тулгамдсан асуудал болж байна.

Эрчим хүчний яамнаас 10 аймгийн төвийн дулааны станц барих төслийн хүрээнд Дулааны станцын барилга угсралтын ажлыг эхлүүлж 40.0 хувийн гүйцэтгэлтэй, цааш нь үргэлжлүүлэн барихад үнийн зөрүү үүссэн, санхүүжилт дутагдалтай байна.

Өвөрхангай аймгийн Нарийнтээл сумын “Баянтээг” ХК-ийн нүүрсний уурхай нь Архангай, Баянхонгор, Булган, Дундговь аймгуудын сумдыг нүүрсээр хангадаг. Тус уурхайгаас А0302 улсын чанартай Арвайхээр-Нарийнтээл чиглэлийн хатуу хучилттай автозам хүртэл 22 км-ын зайтай бөгөөд шороон замаар нүүрс тээвэрлэж хавар, намрын улиралд тоосжилт ихсэж байгаагаас хүн, малын өвчлөл нэмэгдэж, улмаар олон салаа замаас үүдэлтэй бэлчээрийн талхлагдал, газрын доройтол ихсэх болсон нь тухайн бүс нутагт амьдарч буй иргэдийн амьдрах орчин нөхцөлд сөргөөр нөлөөлж байна.

Өвөрхангай аймгийн хэмжээнд 86 шатахуун түгээх станцад (ШТС)-д 284 нөөцийн сав байгаагийн 24 нь Арвайхээр суманд байна. Эдгээр 284 савны 59 нь шинэ, 225 нь хуучин бөгөөд 1980-аад оноос эхлэн ашиглаж ирсэн, Оросын Холбооны Улсад үйлдвэрлэсэн ган савнууд байна. Уг нефть хадгалах ган савны ашиглалтын хугацаа 25 жил бөгөөд шинэ савыг 10 жил ашиглаад, одоо ашиглаж байгаа савны битүүмжлэлд 5 жил тутам металл хийцийн оношлогоонд хамруулахаар заасан боловч савны ашиглалтын байдлыг тогтоохдоо тусгай зөвшөөрөл авсан мэргэжлийн байгууллага гүйцэтгэх болсноор орон нутагт тухайн байгууллага байхгүйгээс энэ чиглэлийн ажил орхигдож ирсэн, ШТС-ын сав, шугам хоолойн гагнуурын оёдолд микро цуурхай гарсан тохиолдолд 1 м^2 талбай бүхий гагнуурын оёдолд хөлрөлт үүсч байгаа бол сард 60 л шатахуун алдагдах боломжтой гэж үздэг талаар мэргэжлийн хүмүүс тайлбар, мэдээллийг Комиссын ажлын хэсэгт ирүүлсэн.

Мөн Хужирт суманд 6 рашаан сувилал үйл ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд 2023 онд Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр ахуйн бохир ус цэвэрлэх байгууламж ашиглалтад оруулсан боловч рашаан сувилалуудын эмчилгээний бохирыг цэвэрлэх байгууламжаар цэвэрлэхгүйгээр хөрсөнд шууд шингээж байна.

Аймгийн Цагдаагийн газрын Эрүүлжүүлэх, саатуулах, баривчлах байр нь 1982 онд цагдан хорих байрын зориулалтаар ашиглалтад орсон. Цагдаагийн газрын подвалд байрладаг байсан ба Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын улсын байцаагчийн дүгнэлтээр ашиглах боломжгүй нь тогтоогдсон тул Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын цагдан хорих байрны зориулалтаар ашиглаж байсан барилгыг 2021 оны 01 дугаар бүхий "Эд хөрөнгө ашиглах гэрээ"-ээр түр ашиглаж байна. Түр ашиглаж байгаа уг нэг давхар барилга нь 1998 онд баригдсан боловч аймгийн Газрын харилцаа барилга, хот байгуулалтын газрын Барилгын техникийн хяналтын улсын ахлах байцаагчийн 2024 оны 02 дугаар сард хийсэн хяналт шалгалтаар эрсдэлийг үнэлэхэд 62.8 хувийн буюу их эрсдэлтэй нөхцөл байдал тогтоогдож, барилгын ашиглалтын үеийн аюулгүй байдал хангагдахгүй гэж үзжээ.

Аймгийн Цагдаагийн газраас 2023 онд "ББСМО" ХХК-иар эрүүлжүүлэх, саатуулах байр барих зураг төсвийг хийлгүүлж, шинээр байр барихад шаардлагатай 790,3 сая төгрөгийг 2024 оны төсөвт суулгуулахаар Цагдаагийн ерөнхий газар болон аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт санал хүргүүлсэн боловч 2024 оны төсөвт тусгагдаагүй байна.

Аймгийн Засаг даргад 2019 онд стандартын шаардлагад нийцсэн эрүүлжүүлэх, саатуулах, баривчлах байр барих асуудлыг шийдвэрлэх талаар Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын даргын 2019 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдрийн 1/45 дугаар зөвлөмжийг хүргүүлж байсан ч одоог хүртэл энэ асуудал шийдвэрлэгдээгүй байна.

Өвөрхангай аймгийн Хүүхэд гэр бүлийн хөгжил, хамгааллын газрын нэг цэгийн үйлчилгээний төвийн хохирогчид үзүүлэх аюулгүй байдлын хамгаалалтын үйлчилгээ нь хүний эрхэд суурилсан, бодитой, хүртээмжтэй, нийцтэй, чанартай байгаа эсэхэд үнэлэлт, дүгнэлт өгөх зорилгоор Комиссын гишүүн С.Дондовын баталсан 2024 оны 05 дугаар сарын 07-ны өдрийн 32 дугаар удирдамжаар Комиссын Өвөрхангай аймаг дахь референт Н.Туул, аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын барилгын техникийн хяналтын улсын ахлах байцаагч С.Нямдорж, Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын хүнсний чанар стандартын хяналтын улсын байцаагч Д.Мөнхтуяа нарын бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг 2024 оны 05 дугаар сарын 08-09-ний өдрүүдэд хамтарсан хяналт шалгалтыг гүйцэтгэсэн.

Шалгалтаар төвийн барилга, байгууламж, инженерийн шугам сүлжээ, ариутгах татуургын байгууламжийн төлөв байдал, хүний нөөц, батлагдсан орон тоо, дүрэм журам, ажилтнуудыг мэргэшүүлэх, давтан сургах төлөвлөгөө, эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг шинжилгээнд хамруулсан байдал, ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний онцлогт тохирсон хүртээмжтэй орчин нөхцөл бүрдүүлсэн байдал,хохирогчид үзүүлж буй үйлчилгээний чанар хүртээмж, эргэх холбоотой ажилласан байдал, хамтын ажиллагаа, хоол үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа, хоолны илчлэг, эрүүл ахуй халдвар хамгаалллын дэглэм, камержуулалт, харуул хамгаалалт, аюулгүй байдал, төсөв, санхүүжилт зэрэг 14 чиглэлийн 25 асуудалд хяналт тавилаа.

Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын барилгын техникийн хяналтын улсын ахлах байцаагч С.Нямдорж, Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын хүнсний чанар, стандартын хяналтын улсын байцаагч Д.Мөнхтуяа нар удирдамжид тусгагдсан барилга байгууламж, инженерийн шугам, сүлжээ, ариутгах татуургын байгууламжийн төлөв байдал, засвар үйлчилгээ, нэг хүнд ногдох талбайн хэмжээ, гадна орчин, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хэрэгцээ шаардлагыг хангасан

төлөвлөлттэй эсэх, галын аюулгүй байдал, хоол үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны технологи урсгал, мэргэжлийн боловсон хүчний хангалт, хоолны цэс, илчлэг, технологийн карт, хүнстэй харьцаж буй албан хаагчдыг эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулсан байдал, эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын дэглэм зэрэг асуудлыг хянаж, Өвөрхангай аймгийн Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжил, хамгааллын газрын даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Н.Цэвээндуламд 2024 оны 05 дугаар сарын 14-ний өдрийн 02-26-01/082/24 дугаар хамтарсан албан шаардлага хүргүүлсэн нь энэхүү Комиссын гишүүний зөвлөмжийн бүрэлдэхүүн хэсэг болно.

Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.3-д "нэг цэгийн үйлчилгээ" гэж хохирогчийг эмнэлэг, төрийн, төрийн бус байгууллагад түр байрлуулан, эмнэлгийн тусламж болон энэ хуульд заасан бусад үйлчилгээг нэг дор үзүүлэх үйл ажиллагааг, мөн 5 дугаар зүйлийн 5.1.5-д "түр хамгаалах байр" гэж хохирогчийг тодорхой хугацаагаар байрлуулан энэ хуульд заасан үйлчилгээ үзүүлэх зориулалт бүхий стандарт хангасан газрыг гэж заасан. Гэвч тус төв нь Нэг цэгийн үйлчилгээний төв, болон түр хамгаалах байрны чиг үүргийг нэгэн зэрэг гүйцэтгэж байна.

Нэг цэгийн үйлчилгээний төвийн барилга байгууламж нь зураг төсөлгүй баригдсаныг улсын комисс хүлээн авсан байна. Уг барилгын даацын болон даацын бус хана, хаяавч бетонд ан цав үүссэн, хананд хөшиг тогтоогч, бусад шаардлагатай зүйл тогтоох боломжгүй, тогтдоггүй, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн, ахмад настан зэрэг иргэдийн хэрэгцээ шаардлагыг хангасан төлөвлөлтгүй, угаалгын болон усанд орох өрөөний бохир ус хальдгаас үйлчлүүлэгч усанд орох боломж нөхцөлөөр хангагдаагүй, тус өрөөг ашигладаггүй, эд зүйл хураасан байдалтай байсан, нэг хүнд ногдох талбайн хэмжээ 5 м2-д хүрэхгүй, галын аюулгүй байдал хангагдаагүй нөхцөл байдал тогтоогдсон.

Төв нь мэргэжлийн тогоочгүй, хүнстэй харьцдаг албан хаагчдыг эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээнд хамруулаагүй, хоол үйлдвэрлэлийн өрөө нь технологийн урсгалгүй, хоолны илчлэгийг тооцдоггүй, тухайн өдрийн хоолны цэсийн дагуу түүхий эд бүтээгдэхүүнийг шаардах хуудсаар олгодоггүй, бүртгэл, мэдээлэл хөтөлдөггүй зэргээс дүгнэлт хийхэд хохирогчид үзүүлж байгаа хоол үйлдвэрлэлийн үйлчилгээ нь чанар, аюулгүй байдлын шаардлагыг хангахгүй байна.

Нэг цэгийн үйлчилгээний төвд 2 нийгмийн ажилтан, 1 сэтгэл зүйч, 3 жижүүр үүрэг гүйцэтгэдэг байна. Хэдийгээр 2 нийгмийн ажилтан, 1 сэтгэл зүйчийг нэг цэгийн үйлчилгээний төвд ажиллуулахаар орон тоог баталсан боловч агентлагт нийгмийн ажилтан, сэтгэл зүйчийн хүний нөөц дутагдалтайгаас агентлагтаа ажиллуулан нэг цэгийн үйлчилгээний төвд үндсэн ажлын зэрэгцээ хавсран үүрэг гүйцэтгэж, зөвхөн үйлчлүүлэгч ирсэн үед очиж ажиллах байдлаар ажиллаж байгаа нь (Нэг цэгийн үйлчилгээний төвд гэрээт 3 ажилтнаас өөр байнгын ажилтан ажилладаггүй) үйлчилгээний чанар, хүртээмжид сөргөөр нөлөөлж байна. "Түр хамгаалах байрны бүтэц үйл ажиллагааны стандарт"-д Түр хамгаалах байранд мэргэжлийн нийгмийн ажилтан,сэтгэл зүйч болон тогооч орон тоогоор ажиллана, мөн эмч эмнэлгийн мэргэжилтэн, жолооч, харуул хамгаалалтын ажилтан гэрээгээр ажиллуулж болно гэж тус тус заасан. Гэвч тус төвийн хувьд Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуульд заасан цогц үйлчилгээг 24 цагаар 7 хоногийн өдөр бүр тасралтгүй үзүүлэхэд шаардагдах орон тоогоор бүрэн хангагдаагүй байна.

Албан хаагчдыг зохих сургалтад хамруулсан ч тогтмол сургах, мэргэшүүлэх байдал хангалтгүй ажилтнуудын аюулгүй байдлыг хангах, эрсдэлээс сэргийлэх

бодлогогүй, жил бүр аюулгүй байдлын сургалтад хамруулж мэдлэг, дадал, ур чадвар эзэмшүүлэх арга хэмжээ дутагдалтай байна.

Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн 36 дугаар зүйлийн 36.3 дахь хэсэгт заасны дагуу "Нэг цэгийн үйлчилгээний төвийн аюулгүй байдалд цагдаагийн байгууллага хяналт тавих" чиг үүрэгтэй. Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2017 оны А/38 дугаар тушаалаар "Нэг цэгийн үйлчилгээний төвийн аюулгүй байдалд хяналт тавих журам"-ыг баталсан. Журмын 2.2-д төвийн аюулгүй байдлыг хянах зорилгоор дотор болон гадна орчныг хамруулсан телекамерыг 24 цагийн хяналтад байхаар зохион байгуулах гэж журамласан. Гэвч Цагдаагийн байгууллагатай камерын хяналтаар холбогдоогүй, хохирогчдын болон албан хаагчдын аюулгүй байдал бүрэн хамгаалагдаагүй байна.

Нэг цэгийн үйлчилгээний төв, түр хамгаалах байраар үйлчлүүлж байгаа хохирогчид үйлчилгээ үзүүлэхтэй холбоотой төсөв болон шаардлагатай орон тоогоор ажиллах цалингийн сан хүрэлцээгүй байна.

Комиссоос дээр дурдсан дулааны станцын барилга угсралтын ажил, Баянтээгийн нүүрсний уурхайг А0302 улсын чанартай Арвайхээр-Нарийнтээл чиглэлийн хатуу хучилттай автозамтай холбосон 22 км автозам барих, Аймгийн Цагдаагийн газрын Эрүүлжүүлэх, саатуулах, баривчлах байр барихад тус тус шаардагдах хөрөнгийн зардлуудыг 2025 оны улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар шийдвэрлүүлэх талаар Монгол Улсын Ерөнхий сайд Л.Оюун-Эрдэнэд уламжилж, энэ асуудалд анхаарал хандуулж ажиллах талаар Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Б.Энхбаяр, Эрчим хүчний сайд Б.Чойжилсүрэн, Зам, тээврийн хөгжлийн сайд С.Бямбацогт, Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга, бригадын генерал Т.Сүхболд нарт тус тус мэдээлэл хүргүүлсэн болно.

Иймд Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасныг удирдлага болгон Комиссын гишүүний дараах зөвлөмжийг өгч байна. Үүнд:

1. Хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1.6-д заасны дагуу төрийн болон аж ахуйн нэгж, байгууллагууд хөдөлмөрийн дотоод журамдаа хүний эрх хамгаалагчийн эрхийг хүндэтгэх, хамгаалах, хамтран ажиллах агуулга бүхий зохицуулалтыг тусгаж хэрэгжүүлэхийг даалгах, уг хуулийг сурталчлах чиглэлээр тодорхой ажлуудыг зохион байгуулах; Хүчирхийллийн бус, тайван замаар хүний эрх хамгаалах үйл ажиллагаа явуулж байгаа иргэний нийгмийн байгууллагуудыг дэмжих, хөгжүүлэх, чадавхжуулахад хамтран ажиллах, тэдний үйл ажиллагаа болон тавьж буй санал, хүсэлт, гомдолтой холбогдуулан төр, хувийн хэвшлийн ажилтан, албан хаагчид хүндэтгэлтэй хандаж, ялгаварлан гадуурхахгүй, эрх тэгш харьцах;
2. Аймаг, орон нутагтаа хэрэгжүүлэх урт, дунд, богино хугацааны хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт, бичгийг боловсруулахдаа Комиссоос жил бүр Улсын Их Хуралд хүргүүлдэг Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх илтгэлд тусгагдсан асуудал, дэвшүүлсэн санал, түүний мөрөөр Улсын Их Хурлаас баталсан тогтоол зэрэг албан ёсны эх сурвалжийг ашиглан, хүний эрх, эрх чөлөөний асуудлыг тухай бүр тусгаж, хэрэгжүүлдэг болох;
3. Монгол Улсын Засгийн Газрын 2023 оны 06 дугаар сарын 14-ний өдрийн 231 дүгээр тогтоолоор батлагдсан "Бизнесийн үйл ажиллагаанд хүний эрхийг хамгаалах, хүний эрх зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлэх, зөрчигдсөн эрхийг

сэргээх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө (2023-2027)"-ний хэрэгжилтийг хангахад хувийн хэвшил, иргэний нийгмийн байгууллагын оролцоотой хамтран хэрэгжүүлэх;

4. Агаарын тухай хууль тогтоомж, хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хяналт тавих, үнэлгээ, мониторинг хийх, ялангуяа агаарын бохирдлыг бууруулахтай холбоотой төсөв санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт тавихад иргэд, олон нийт, иргэний нийгмийн байгууллагуудын оролцоог хангаж ажиллах, түүнчлэн агаар, орчны бохирдлыг бууруулахад хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгжийн инновац, технологийн дэвшил ашиглахад татвар зээлийн бодлогоор дэмжлэг үзүүлэх замаар хуулиар хүлээсэн чиг үүргээ хэрэгжүүлж, агаарын бохирдлыг бууруулахад анхаарч ажиллах; Арвайхээр суманд баригдаж буй дулааны станцыг барихад дутагдаж буй санхүүжилтийг шийдвэрлүүлэх;
5. Өвөрхангай аймагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа ШТС-уудын нөөцийн саванд эрх бүхий байгууллагаар сорилт хийлгэж, баталгаажуулах, Хужирт суманд үйл ажиллагаа явуулж буй рашаан сувилалуудын эмчилгээний бохир усыг тунгаах тунгаагуурын байгууламжийн маягтын зураг, төслийг хийлгэх зардлыг шийдвэрлэх зэргээр сэргийлэх хөрс, гүний усыг бохирдохоос урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулах;
6. А0302 улсын чанартай Арвайхээр-Нарийнтээл чиглэлийн хатуу хучилттай автозамтай "Баянтээг" нүүрсний уурхайг холбосон 22 км автозам барих хөрөнгийн зардлыг шийдвэрлүүлэх, хөрсний эвдрэл болон хавар, намрын улирлын тоосжилт, газрын хөрсний доройтол, малын бэлчээр хамгаалах чиглэлээр урьдчилан сэргийлэх тодорхой арга хэмжээ авч, тухайн нутаг дэвсгэрт амьдарч буй малчдын эрхийг хамгаалах;
7. Эрсдэлд орсон гэрч, хохирогч, сэтгэл зүйн дарамт шахалтад өртсөн этгээд, бага насны болон өсвөр насныхан, нийтийн сэтгэл зүйн эрүүл мэндэд тусламж үзүүлдэг сэтгэл зүйчдыг бэлтгэх, мэргэшүүлж, сургах асуудалд анхаарах;
8. Аймгийн Цагдаагийн газрын эрүүлжүүлэх, саатуулах байр барихад шаардлагатай хөрөнгийн зардлыг шийдвэрлүүлэх;
9. Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжил, хамгааллын газрын Нэг цэгийн үйлчилгээний төвийн үйлчилгээг Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн 5 дугаар зүйлд зааснаар нэг цэгийн үйлчилгээ, түр хамгаалах байрны зориулалтаар тусад нь зохион байгуулах; Мөн хүүхэд, ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн онцлог хэрэгцээ, шаардлагыг хангасан төлөвлөлт хийлгэж барилгыг стандартад нийцүүлэх, ялангуяа үйлчлүүлэгчийн усанд орох өрөөний бохир усны хэвтээ шугамыг мэргэжлийн байгууллагаар засварлуулж, үйлчлүүлэгчдийг усанд орох боломж нөхцөлөөр хангах, гадаад, дотоод орчны телекамерыг Цагдаагийн байгууллагын камерын хяналтад оруулах, ялангуяа гадна орчныг бүрэн хянахад шаардлагатай камерыг нэмэгдүүлэх; Нэг цэгийн үйлчилгээний төв, түр хамгаалах байраар үйлчлүүлж байгаа хохирогчид үйлчилгээ үзүүлэхтэй холбоотой зардал, тус төвийн Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуульд заасан цогц үйлчилгээг 24 цагаар 7 хоногийн өдөр бүр тасралтгүй үзүүлэхэд шаардагдах орон тоо, цалингийн сан зэрэг зардлыг холбогдох батлагдсан хууль дүрэм, журам стандартад үндэслэн тооцож төсөвт тусгуулах санал боловсруулан иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд хүргүүлж батлуулах;
10. Арвайхээр сумын төвийн худалдааны төв, захад үйлчилгээ үзүүлж буй иргэдийн эрүүл мэндийн болон аюулгүй байдлын тусламж, үйлчилгээг авах эрхийг хангаж, Онцгой байдлын газрын улсын байцаагчийг ажиллуулж, дүгнэлт гаргуулах, эмнэлгийн түргэн тусламжийн болон гал унтраах автомашин орох, гарах гарцыг гаргах ажлыг зохион байгуулах.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт “Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй” гэж заасан.

Энэхүү Комиссын гишүүний зөвлөмжийн мөрөөр хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, үр дүнгийн талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 60 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

Комиссоос боловсруулсан “Хүний эрх хамгаалагчийн үйлдлийг хамгаалах зохицуулалтыг байгууллагын дотоод журамд тусгаж, хэрэгжилтийг хангах, сургалт зохион байгуулах үүргийг хэрэгжүүлэх аргачлал”-ыг арга зүйн дэмжлэг болгон хавсралтаар хүргүүлэв.

Хувийг: Өвөрхангай аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга О.Пүрэвдоржид

ГИШҮҮН С.ДОНДОВ

ХҮНИЙ ЭРХ ХАМГААЛАГЧИЙН ҮЙЛДЛИЙГ ХАМГААЛАХ ЗОХИЦУУЛАЛТЫГ БАЙГУУЛЛАГЫН ДОТООД ЖУРАМД ТУСГАЖ, ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХАНГАХ, СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГАЧЛАЛ

Энэхүү аргачлалын зорилго нь хүний эрх хамгаалагчийн үйлдлийг байгууллагын дотоод журамд тусгахад зааварчлан туслахад чиглэнэ.

Хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1.6-д[1] заасны дагуу төрийн байгууллага, албан тушаалтан болон бусад хуулийн этгээд үйл ажиллагааны хүрээнд дараах нийтлэг үүргийг хүлээнэ:

- Хүний эрх хамгаалагчийн үйлдэл (үйл ажиллагаа)-ийг хамгаалах зохицуулалтыг байгууллагын дотоод журамд тусгаж, хэрэгжилтийг хангах;
- Хүний эрх хамгаалагчийн үйл ажиллагааг дэмжих, хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр албан хаагч, ажилтнуудын дунд сургалт зохион байгуулах.

Энэхүү үүрэг нь бие даасан арга хэмжээ хэлбэрээр хэрэгжих боловч Хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлд заасан "Хүний эрх хамгаалагчийн эрх" болон мөн хуулийн 9.1.1-9.1.5 болон 9.1.7 дахь заалтуудад заасны дагуу байгууллага, албан тушаалтны хүлээх бусад нийтлэг үүргийн хэрэгжилттэй шууд уялдаатай. Тодруулбал энэхүү үүрэг нь бусад үүргийн хэрэгжилтийг хангах суурь тул салангид байдлаар, дангаар нь хэрэгжүүлэх боломжгүй юм.

Иймд байгууллагын Хөдөлмөрийн дотоод журам болон ёс зүй, сахилгын асуудлыг зохицуулж байгаа дүрэм журамд холбогдох зохицуулалтыг тусгах шаардлагатай байна.

Нэг. Төрийн байгууллага, албан газар:

Хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.3-т "... хүний эрх хамгаалагчийн эрх, эрх чөлөөг зөрчихөөс *урьдчилан сэргийлэх*, *таслан зогсоох*, зөрчигдсөн *эрхийг сэргээн эдлүүлэх*, учирсан *хохирлыг нөхөн төлүүлэхэд* чиглэгдсэн **төрийн байгууллагын үүргийг** *хүний эрх хамгаалагчийн эрхийг хамгаалах үйл ажиллагаа* гэж тодорхойлсон.

Өөрөөр хэлбэл, төрийн байгууллага нь бусад этгээдийн зүгээс хүний эрх хамгаалагчийн эрхийг зөрчихгүй байх нөхцөлийг бүрдүүлэхээс гадна өөрийн зүгээс буюу хууль тогтоомжид заасан чиг үүргээ хэрэгжүүлэхдээ хүний эрх хамгаалагчийн эрхийг аливаа хэлбэрээр *зөрчихгүй байх*, эрх зөрчигдсөн *асуудлыг зохих журмын дагуу шийдвэрлэх*, эрхийг нь хангахад чиглэсэн санаачилгатай алхмуудыг авч хэрэгжүүлэх ёстой болно.[2]

---

[1] Хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1.6-д "Хүний эрх хамгаалагчийн үйлдлийг хамгаалах зохицуулалт байгууллагын дотоод журамд тусгаж, хэрэгжүүлэх, сургалт зохион байгуулах" гэж заасан.

[2] Хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.3-т "Хүний эрх хамгаалагчийн эрхийг хамгаалах" гэж төр, хүн, хуулийн этгээд, тодорхой ашиг сонирхлоороо нэгдсэн аливаа этгээдийн зүгээс хүний эрх хамгаалагчийн эрх, эрх чөлөөг зөрчихөөс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсох,

Түүнчлэн төрийн албан хаагч нь Төрийн албаны тухай хуулийн 37 дугаар зүйлд заасан нийтлэг үүрэг, мөн хуулийн 39 дүгээр зүйлд заасан хориглолт болон Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлд заасан ёс зүйн нийтлэг хэм хэмжээг сахин мөрдөхдөө "Хүний эрх хамгаалагчийн эрхийг хамгаалах" зарчмыг хэрэгжүүлэх үүрэгтэй тул байгууллагын дотоод үйл ажиллагаанд хамаарах дүрэм журамд зохих зохицуулалтыг тусган хэрэгжүүлэх шаардлагатай юм.

1.1. Хөдөлмөрийн дотоод журамд холбогдох зохицуулалтыг тусгах:

Төрийн албаны тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.4 дэх хэсэгт "Төрийн албан хаагчийн хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой энэ хуулиар зохицуулаагүй бусад асуудлыг Хөдөлмөрийн тухай болон бусад хуулиар зохицуулна", Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 122 дугаар зүйлийн 122.1 дэх хэсэгт "Ажил олгогч ажилтны төлөөлөгчийн саналыг харгалзан хууль тогтоомжид нийцүүлэн тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагын хэмжээнд үйлчлэх хөдөлмөрийн дотоод журмыг баталж мөрдүүлнэ" гэж тус тус заасны дагуу байгууллагын Хөдөлмөрийн дотоод журамд дараах зохицуулалтыг тусгах нь зүйтэй байна.

1/ Ажил олгогчийн эрх, үүрэг хэсэгт дараах агуулга бүхий үүргийг тусгах:

- Албан хаагч, ажилтнуудад зориулсан сургалтын хөтөлбөрт хүний эрх болон хүний эрх хамгаалагчийн эрхийн талаарх агуулгыг тусган баталж, төрөлжүүлсэн хэлбэрээр сургалт зохион байгуулах;[3]
- Хууль бусаар албан хаагч, ажилтнууд хүний эрх хамгаалагчийн эрхийг аливаа хэлбэрээр хязгаарлахгүй, зөрчихгүй байх, хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг төлөвлөн хэрэгжүүлэх;[4]
- Хүний эрх хамгаалагчийн үйл ажиллагааг дэмжих, тэдний эрхээ хэрэгжүүлэх нөхцөл боломжоор хангах, гаргасан хүсэлт, шаардлагыг биелүүлэхээс үндэслэлгүйгээр татгалзахгүй байх;[5]
- Ажлын байран дахь хүний эрхийн зөрчил болон хүний эрх хамгаалагчийн эрх зөрчигдсөн талаарх гомдол, мэдээллийн шийдвэрлэлтийн байдалд дүгнэлт хийж, зөрчил үүсгэж байгаа шалтгаан нөхцөл, нөлөөлөгч хүчин зүйлийг арилгах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх.[6]

2/ Албан хаагч, ажилтны эрх, үүрэг хэсэгт дараах агуулга бүхий эрхийн заалтыг тусгах:

- Хүний эрх, хүний эрх хамгаалагчийн үйл ажиллагааны талаарх сургалтад хамрагдах, холбогдох мэдээллээр хангуулах;

зөрчигдсөн эрхийг сэргээн эдлүүлэх, учирсан хохирлыг нөхөн төлүүлэхэд чиглэсэн төрийн байгууллагын үүргийг хэлнэ гэж заасан.

[3] Хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1.7 дахь заалт.

[4] Хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1.1, 9.1.2, 9.1.5 дахь заалт.

[5] Хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1.3, 9.1.4 дэх заалтууд.

[6] Хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.3 дахь хэсэг болон мөн хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.3 дахь заалт.

- Хуулийн хүрээнд хүний эрх хамгаалах үйл ажиллагаа явуулах, оролцох, үйл ажиллагаа явуулах нөхцөл боломжоор хангуулах;[7]
- Хүний эрхийн зөрчлийн талаар гомдол, мэдээлэл гаргах, зохих журмын дагуу шийдвэрлүүлэх, хамгаалалтаар хангуулах;[8]
- Хүний эрх хамгаалагчийн талаар хүлээсэн үүргийн хэрэгжилтийг шаардах[9].

3/ Албан хаагч, ажилтнуудыг ажилд томилох, чөлөөлөх хэсэгт дараах агуулга бүхий заалтыг тусгах:

- Албан хаагч, ажилтнуудыг шинээр ажил, албан тушаалд томилоход төрийн албан хаагчийн нийтлэг үүрэг, ёс зүйн хэм хэмжээ болон хүний эрх, хүний эрх хамгаалагчийн эрхтэй холбоотой мэдээлэл бүхий хуудсыг танилцуулж, гарын үсэг зуруулж хэвших;
- Шинээр томилогдсон албан хаагч, ажилтнуудад зориулсан сургалтын хөтөлбөрт хүний эрхийн зөрчил болон хүний эрх хамгаалагчийн эрх, хориглох зүйлийн талаарх агуулгыг тусгах.

1.2.Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээ:

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хуульд[10] зааснаар төрийн албан хаагчийн баримтлах ёс зүйн нийтлэг хэм хэмжээнд хүний эрх, эрх чөлөөг хүндэтгэх, хангах, хамгаалах чиглэлээр дараах үүрэг болон хориглолтыг хуульчилжээ:

Нийтлэг хэм хэмжээ:[11]

- Зан харилцаа, үг, үйлдлээрээ хүний эрх, эрх чөлөө, нэр төр, алдар хүнд, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хүндэтгэх;
- Төрийн албан хаагчийн хувьд хуулиар тогтоосон иргэний эрх, эрх чөлөөний хязгаарлалтыг хүлээн зөвшөөрөх;
- Албан үүргээ гүйцэтгэхдээ бусдад аливаа хэлбэрээр дарамт үзүүлэхгүй байх, ялгаварлан гадуурхахгүй байх;
- Бусдын бие эрхтний онцлогийг зохисгүй үг, үйлдлээр илэрхийлэхийг цээрлэх, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний өөрийгөө илэрхийлэх үйлдлийг даган дуурайхгүй байх, ёс бус үг, хэллэг хэрэглэхгүй байх.

Хориглолт:[12]

- Төрийн албан хаагчийн хувьд хуулиар тогтоосон иргэний эрх, эрх чөлөөний хязгаарлалтыг үг, үйлдлээр эсэргүүцэх, бусдыг өдөөн турхирахгүй;
- Хүний эмзэг болон хувийн мэдээллээр бусдыг гутаах;

---

[7] Хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4 дэх заалт.
[8] Хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.8 дахь заалт.
[9] Хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 9.1.5 дэх заалт.
[10] УИХ-аас 2023 оны 05 дугаар сарын 04-ний өдөр Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хуулийг батлалсан. https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16759635984401
[11] Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хуулийн 7 дугаар зүйл, 8 дугаар зүйл.
[12] Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.2 дахь хэсэг.

- Соёлын ялгаатай хэв шинжийг харьцуулах, шүүмжлэх, ялгавартай хандах.

Эдгээр ёс зүйн хэм хэмжээ, шаардлагыг хүний эрхийн зарчим, хэм хэмжээ болон хүний эрх хамгаалагчийн эрх, үйл ажиллагааны зарчимтай уялдуулан төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээнд[13] дэлгэрүүлэн журамлах талаар Засгийн газар болон холбогдох төрийн байгууллагууд анхаарах шаардлагатай юм.

1.3. Байгууллагын Ёс зүйн дэд хорооны ажиллах журам болон байгууллагын гомдол, мэдээлэл хүлээн авах, шийдвэрлэх журамд дараах агуулга бүхий заалт тусгах:

- "Хүний эрх хамгаалагчийн эрхийн зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээлэл"-ийг ёс зүйн зөрчлийн нэгэн адил тооцон хүлээн авч, байгууллагын Ёс зүйн дэд хороо, Ёс зүйн хороогоор хэлэлцэн шийдвэрлэх, гомдол, мэдээлэл гаргагчид хариу өгөх зохицуулалтыг журамлах;
- Хүний эрх хамгаалагчид халдсан талаарх гомдол, мэдээллийн шийдвэрлэлтийн мэдээг Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Хүний эрх хамгаалагчийн хэлтэст тухай бүр нь бичгээр мэдэгдэх зохицуулалтыг тусгах[14];
- Хүний эрх хамгаалагчийн эрхийн зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг байгууллагын Ёс зүйн дэд хороонд гаргахаас гадна Төрийн албаны зөвлөл, Хүний эрхийн Үндэсний Комисс, Цагдаагийн байгууллага, Иргэний болон Захиргааны хэргийн шүүхэд гаргах эрхтэй болох талаар албан хаагчдад танилцуулах.[15]

1.4. Албан хаагч, ажилтнуудад зориулсан сургалтын хөтөлбөрт:

Төрийн албаны тухай хуульд төрийн албан хаагчдыг мэргэшүүлэх[16] болон иргэнийг төрийн албан тушаалд томилсны дараа хамруулах богино, дунд хугацааны сургалт[17], мөн төрийн албан хаагчдын давтан сургах сургалтыг[18] төрөөс зохион байгуулахаар хуульчилжээ. Эдгээр сургалтын хөтөлбөрийг Засгийн газар батлах бөгөөд сургалтыг Засгийн газрын харьяа төрийн албаны сургалтын байгууллага (Удирдлагын академи) зохион байгуулдаг.

Удирдлагын академи төрийн албан хаагчдыг мэргэшүүлэх болон давтан сургах, шинэ албан хаагчдын сургалтын төлөвлөгөөнд "Төрийн байгууллага дахь хүний эрх, ажлын байрны дарамтаас сэргийлэх" гэсэн бие даасан хөтөлбөрийг тусган хэрэгжүүлж байгаа ч энэхүү сургалтын агуулгыг "Хүний эрх хамгаалагчийн үйл ажиллагаа"-тай уялдуулан илүү өргөжүүлэх шаардлагатай юм.

Иймд цаашид

---

[13] Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.2 дахь хэсэг болон мөн зүйлийн 7.3 дахь хэсэг.
[14] Хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1.7 дахь заалт.
[15] Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.6 дахь хэсэг болон 7 дугаар зүйлийн 7.3 дахь хэсэг.
[16] Төрийн албаны тухай хуулийн 24 дүгээр зүйл.
[17] Төрийн албаны тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1 дэх хэсэг.
[18] Төрийн албаны тухай хуулийн 64 дүгээр зүйлийн 64.3 дахь хэсэг.

- Төрийн албан хаагчдад зориулсан бүх шатны сургалтын хөтөлбөрт хүний эрх хамгаалагчийн эрх, үйл ажиллагааны талаарх агуулгыг тусгах;
- Удирдлагын академиас зохион байгуулж байгаа "Төрийн байгууллага дахь хүний эрх, ажлын байрны дарамтаас сэргийлэх" сургалтын агуулгыг илүү өргөтгөж, хүний эрх хамгаалагчийн эрх болон хүний эрх хамгаалагчийн эрхийг хүндэтгэх, хангах, хамгаалах асуудлаар төрийн байгууллага, албан тушаалтны хүлээсэн үүргийн талаар дэлгэрүүлэн тусгахад анхаарч, кредитийг нэмэгдүүлэх.

Мөн Төрийн албаны тухай хуулийн 55 дугаар зүйлийн 55.3 дахь хэсэгт "Төрийн байгууллага төрийн албан хаагчийн сургалт, ажиллах нөхцөл, баталгааны хөтөлбөрийг боловсруулж хэрэгжүүлнэ" гэж заасны дагуу *төрийн бүх шатны байгууллага* өөрийн үндсэн чиг үүрэг болон стратеги төлөвлөгөөтэйгөө уялдуулан "Дотоод сургалтын хөтөлбөр"-ийг батлан хэрэгжүүлэх үүрэгтэй байна.

Иймд байгууллагын дотоод сургалтын хөтөлбөрт хүний эрх, хүний эрх хамгаалагчийн эрх, үйл ажиллагааны талаар сургалт явуулах чиглэлийг тодорхойлж, улмаар жил бүрийн төлөвлөгөөнд тусгах, сургалтыг төр болон төрийн бус байгууллагын хүний эрхийн зүтгэлтэн, мэргэжилтнүүдтэй хамтран зохион байгуулах байдлаар үр дүнтэй хэрэгжүүлэхэд анхаарах нь чухал болно.

Хоёр. Хуулийн этгээд

Хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлд зааснаар аливаа хуулийн этгээд нь эрхэлж байгаа үйл ажиллагааны чиглэл, зохион байгуулалтын бүтэц, салбарын онцлогоос үл хамааран "Хүний эрх хамгаалагчийн эрх, үйл ажиллагаа"-г хүлээн зөвшөөрч, зөрчихгүй хүндэтгэлтэй хандах, үйл ажиллагаа явуулах боломжийг нь бүрдүүлэхээс гадна өөрийн хүлээсэн энэхүү үүргээ хэрэгжүүлэхтэй холбоотой зохицуулалтыг байгууллагын дотоод журамд тусгах, энэ талаар ажилтнуудад сургалт зохион байгуулах үүрэгтэй болно.

Иймд хуулийн этгээд (байгууллагын захиргаа) өөрийн дотоод үйл ажиллагаанд батлан мөрдүүлж байгаа Хөдөлмөрийн дотоод журам, Ёс зүйн дүрэм болон Үйлчилгээний журам, ажилтнуудад зориулсан сургалтын хөтөлбөр зэрэг баримт бичигт дээрх үүрэгтэй холбоотой зохицуулалтыг тусгах шаардлагатай байна.

2.1. Хөдөлмөрийн дотоод журамд:[19]

1/ Ажил олгогчийн эрх, үүрэг хэсэгт дараах агуулга бүхий заалт тусгах:

- Ажилтнуудад зориулсан сургалтын хөтөлбөрт хүний эрх болон хүний эрх хамгаалагчийн эрхийн талаарх агуулгыг тусган баталж, төрөлжүүлсэн хэлбэрээр сургалт зохион байгуулах;
- Хууль бусаар ажилтнуудын эрхийг аливаа хэлбэрээр хязгаарлахгүй байх, хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, мэдээллээр хангах арга хэмжээг төлөвлөн хэрэгжүүлэх;

[19] Хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1.6 дахь заалт.

- Хүний эрх хамгаалагчийн үйл ажиллагааг дэмжих, тэдний эрхээ хэрэгжүүлэх нөхцөл боломжоор хангах, гаргасан хүсэлт, шаардлагыг биелүүлэхээс үндэслэлгүйгээр татгалзахгүй байх;
- Ажлын байран дахь хүний эрхийн зөрчил болон хүний эрх хамгаалагчийн эрх зөрчигдсөн талаарх гомдол, мэдээллийн шийдвэрлэлтийн байдалд дүгнэлт хийж, зөрчил үүсгэж байгаа шалтгаан нөхцөл, нөлөөлөгч хүчин зүйлийг арилгах, дахин давтагдахаас сэргийлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлэх.

2/ Ажилтны эрх, үүрэг хэсэгт дараах агуулга бүхий заалт тусгах:

- Хүний эрх болон хүний эрх хамгаалагчийн эрх, үйл ажиллагааны талаарх сургалтад хамрагдах;
- Хуулийн хүрээнд хүний эрх хамгаалах үйл ажиллагаа явуулах, оролцох, үйл ажиллагаа явуулах нөхцөл, боломжоор хангуулах;
- Хүний эрхийн зөрчлийн талаар гомдол, мэдээлэл гаргах, зохих журмын дагуу шийдвэрлүүлж, хариу авах, шаардлагатай дэмжлэг, хамгаалалтаар хангуулах;
- Хүний эрх хамгаалагчийн талаар хүлээсэн үүргийн хэрэгжилт болон хүний эрх хамгаалах үйл ажиллагаа явуулахад шаардлагатай мэдээллийг (байгууллагын болон хувь хүний нууцад хамаарахаас бусад) гаргуулан авахаар шаардах, мэдээллээр хангуулах.

3/ Иргэнийг ажилд авах, чөлөөлөх хэсэгт дараах агуулга бүхий заалт тусгах:

- Иргэнийг шинээр ажилд томилох, хөдөлмөрийн гэрээ байгуулахдаа байгууллагын дотоод журам, ёс зүйн хэм хэмжээ, хүний эрхтэй холбоотой мэдээлэл бүхий мэдэгдэх хуудсыг танилцуулж, гарын үсэг зуруулж хэвших;
- Шинээр томилогдсон ажилтанд зориулсан сургалтын болон нийт ажилтнуудад зориулсан дотоод сургалтын хөтөлбөрт хүний эрх болон хүний эрх хамгаалагчийн эрхийн талаарх агуулгыг тусгах.

2.2. Байгууллагын ёс зүйн дүрэм (Байгууллагын үйлчилгээний журам)-д дараах агуулга бүхий заалт тусгах:

Байгууллагын удирдлага болон ажилтны хүлээх нийтлэг үүрэг:

- Ажил үүргээ гүйцэтгэхдээ хүний эрх, эрх чөлөө, нэр төр, алдар хүнд, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хүндэтгэн харилцах бөгөөд хүн бүрийн ялгаатай байдлыг хүлээн зөвшөөрч ялгаварлан гадуурхахгүй байх, бусдад аливаа хэлбэрээр дарамт үзүүлэхгүй байх.
-

Байгууллагын удирдлагыг үүрэгжүүлэх үүрэг:[20]

- Хүний эрх хамгаалагчийн зүгээс шаардсан байгууллагын болон хувь хүний нууцтай холбоотойгоос бусад мэдээллийг бүрэн, шуурхай гаргаж өгөх, тэдний үйл ажиллагааг нь дэмжих;

---

[20] Хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 9.1.5, 9.1.7 дахь заалт.

- Хүний эрх хамгаалагчийн эрх зөрчигдсөн талаарх гомдол, мэдээллийг байгууллагын Ёс зүйн зөвлөл (хороо)-д гаргахаас гадна Хүний эрхийн Үндэсний Комисс, Цагдаагийн байгууллага, Иргэний болон Захиргааны хэргийн шүүхэд гаргах эрхтэй болох талаар ажилтанд танилцуулах арга хэмжээ авах;

- Хүний эрх болон хүний эрх хамгаалагчийн эрхийг зөрчигдсөн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авч, байгууллагын Ёс зүйн зөвлөл (хороо)-өөр хэлэлцэн хуульд заасан хугацаанд шийдвэрлэх, гомдол гаргагчид хариу өгөх;
- Гомдол, мэдээллийн шийдвэрлэлтийн талаар тухай бүр нь Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын дэргэдэх орон тооны бус Хүний эрх хамгаалагчийн хороонд бичгээр мэдээлэх.

2.4.Ажилтнуудад зориулсан сургалтын хөтөлбөрт:[21]

Ажилтнуудад зориулсан дотоод сургалтын хөтөлбөрт хүний эрх болон хүний эрх хамгаалагчийн эрх, хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, гомдол, мэдээлэл гаргах болон хүний эрх хамгаалагчийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх, гомдол, мэдээллийг шийдвэрлэх ажиллагаатай холбоотой хуулийн этгээдийн үүргийн талаар мэдлэг, мэдээлэл олгох агуулгыг тусгаж, сургалт зохион байгуулах.

- - - oOo - - -

[21] Хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1.7 дахь заалт.

СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН ҮЛГЭРЧИЛСЭН ЗААВАР

Төрийн бүх шатны байгууллага, хуулийн этгээдийн хөдөлмөрийн дотоод журамд хүний эрх хамгаалагчийн үйл ажиллагааг хамгаалах, дэмжих, эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр ажилтнуудын дунд сургалт зохион байгуулахад удирдамж болгон ашиглахад чиглэнэ.

Төрийн бүх шатны байгууллага, хуулийн этгээд байгууллагынхаа үйл ажиллагааны онцлогт нийцүүлэн хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай ойлголт, хөхиүлэн дэмжих, хүндэтгэн хамгаалж, үйл ажиллагааг нь явуулах нөхцөлөөр хангах, хамтран ажиллахад чиглэсэн сургалт зохион байгуулахдаа энэ үлгэрчилсэн зааварт заасан сургалтын хөтөлбөрийг жишиг болгон ашиглана.

СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН АГУУЛГА

Д/д	Сэдэв	Агуулга	Ашиглах эх сурвалж
1	Хүний эрх хамгаалагч гэж хэн бэ?	- Хүний эрх гэж юу вэ? - Хүний эрхийг хамгаалах үйл ажиллагаа - Та хүний эрх хамгаалагч мөн үү?	Монгол Улсын Үндсэн хууль, Хүний эрх хамгаалагчийн тунхаглал, Хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль, Монгол Улс дахь Хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын 14, 22, 23 дахь илтгэл
2	Хүний эрх хамгаалагчийн эрхийн зөрчлийг танин мэдэх нь	- Хүний эрх хамгаалагчдын эсрэг гардаг зөрчил, нийтлэг тохиолдох бэрхшээл - Хүний эрх хамгаалагчийн эрх зөрчигдөж буй хэлбэрүүд - Хүний эрх хамгаалагчийн эрх зөрчигдөж буй жишээ	Хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль, Төрийн албаны тухай хууль, Хөдөлмөрийн тухай хууль, Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хууль, Хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль, Монгол Улс дахь Хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын 14, 22, 23 дахь илтгэл
3	Хүний эрх хамгаалагчийг хамгаалах нь (Олон улсын механизм)	- Хүний эрх хамгаалагчийг хамгаалах олон улсын хэм хэмжээ - Хүний эрх хамгаалагчийг хамгаалах хүний эрхийн олон улсын механизмыг ашиглах нь	Хүний эрхийн Түгээмэл Тнухаглал Хүний эрхийн Түгээмэл Тунхаглал, Хүний эрхийн хамгаалагчийн тухай тунхаглал Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пакт, Эдийн засаг, нийгэм, сочлын эрхийн тухай олон улсын пакт

4	Хүний эрх хамгаалагчийг хамгаалах үндэсний механизм	- Хүний эрх хамгаалагчийг хамгаалах үндэсний эрх зүйн механизм - Үндэсний бусад хууль тогтоомж ба хүний эрх хамгаалагчийг хамгаалах талаарх эрх зүйн зохицуулалт, хамгаалалтын механизм	Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хууль, Хүний эрх хамгаалагчийн тухай хууль, Эрүүгийн хууль, Зөрчлийн тухай хууль, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль, Хүний эрх хамгаалагчийн хорооны ажиллах журам, Хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль, Монгол Улс дахь Хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын 14, 22, 23 дахь илтгэл
5	Хүний эрх хамгаалагчийн аюул, эрсдэлийг тооцох нь	- Эрсдэл гэж юу вэ? Эрсдэлийн тооцох шалтгаан - Хүний эрх хамгаалагчид эрсдэлийн үнэлгээг хийх ач холбогдол	Хүний эрхийн хамгаалагчийн тунхаглал, Монгол Улсын Үндсэн хууль, Хүний эрх хамгаалагчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль, Хүний эрх хамгаалагчид учирсан эрсдлийг үнэлэх аргачлал, Аюулын зэрэг тогтоох аргачлал